

# न्याय\_सेवा\_आयोग\_ऐन\_२०७३

English title: Judicial Service Commission Act, 2016

न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७३ । ०५ । २७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०७३ को ऐन नं. ६ । न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा नयुक्ति, सुरुवा, बढुवा वा त्यस्तो पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई वभागीय सजायको लागि सिफारिस गर्ने तथा जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नयुक्तिको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा न्याय सेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “न्याय सेवा आयोग ऐन, २०७३” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ख) “आयोग” भन्नाले संविधानको धारा १५४ बमोजिमको न्याय सेवा आयोग सम्झनु पर्छ । (ग) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (घ) “जिल्ला न्यायाधीश” भन्नाले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम नयुक्त हुने जिल्ला अदालतको न्यायाधीश सम्झनु पर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ । (च) “सेवा” भन्नाले सङ्घीय न्याय सेवा सम्झनु पर्छ । (छ) “संविधान” भन्नाले नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको कार्य सञ्चालन । ३. आयोगको सचिवालय: (१) आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आयोगको एक सचिवालय रहनेछ । (२) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक आयोगको सचिवालय न्याय परिषद सचिवालय रहेको ठाउँमा रहनेछ । ४. आयोगको बैठक: (१) आयोगको बैठक आवश्यकतानुसार अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र ठाउँमा बस्नेछ । (२) आयोगको सचिवले आयोगको बैठक बस्ने मिति र समय तोकी बैठकमा छलफल हुने वषिय सूची सहितको सूचना बैठक बस्ने समय भन्दा अठ्चालसि घण्टा अगावै सबै सदस्यले पाउने गरी पठाउनु पर्नेछ । तर उचित र पर्याप्त कारण भएमा अध्यक्षले त्यस्तो कारण खुलाई अठ्चालसि घण्टा अगावै आयोगको बैठक बोलाउन बाधा पर्ने छैन । (३) कुनै सदस्यले उपदफा (२) बमोजिम बैठकमा छलफल हुने वषिय सूचीमा उल्लेखित वषियको अतिरिक्त अन्य कुनै वषियमा छलफल गराउन चाहेमा त्यसरी छलफल गर्न चाहेको वषिय र कारण सहितको सूचना बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै आयोगको सचिवलाई दनुि पर्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त हुनासाथ आयोगको सचिवले त्यसको जानकारी सदस्यलाई दनुि पर्नेछ । (४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगको बैठकमा उपस्थिति सबै सदस्यको सहमतिले वषिय सूचीमा नपरेको वषियमा पनि छलफल गरी नर्णय गर्न सकिनेछ । (५) अध्यक्ष र अन्य दुई जना सदस्य उपस्थिति भएमा आयोगको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (६) आयोगको नर्णय बहुमतद्वारा हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले नर्णायक मत दनिनेछ । (७) आयोगको नर्णयको अभिलेख आयोगको सचिवले तयार गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको सही गराई राख्नेछ । (८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोगले नर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

५. आयोगको सचिव: (१) न्याय परिषदको सचिवले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र लेखिएका काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) आयोगको नर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ख) आयोगको सचिवालयमा रहने अभिलेख अद्यावधिक, व्यवस्थिति र सुरक्षिति राख्ने, । (ग) आयोगका कर्मचारीलाई कार्यवभाजन गरी काममा लगाउने, । (घ) आयोगको सचिवालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ङ) आयोगको नर्णय सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई जानकारी गराउने, । (च) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने, । (छ) आयोगले तोकेको अन्य काम गर्ने । (३) आयोगको सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये कुनै अधिकार आवश्यकता अनुसार आफू मातहतको कुनै राजपत्रांकित अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ६. आयोगको कर्मचारी: आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरेकोमा बाहेक आयोगको सचिवालयको काम न्याय परिषद सचिवालयका कर्मचारीले गर्नेछन् । परिच्छेद-३ । सिफारिस तथा परामर्श । ७. कार्यतालिका बनाउने: आयोगले सेवाका राजपत्रांकित कर्मचारीको नयुक्ति वा बढुवा लगायतका वषिय पारदर्शी तथा पूर्वानुमान योग्य बनाउन आवश्यक कार्यतालिका बनाई कार्यान्वयन गर्नेछ । ८. पदपूर्तिको माग: सङ्घीय न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र सो भन्दा माथिको रकित पदपूर्तिको लागि सम्बन्धित निकायले तोकिए बमोजिमको माग फारम भरी आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । ९. प्रतशित नर्धारण गरी परीक्षा सञ्चालन गर्न लेखी पठाउने: (१) दफा ८ बमोजिम माग प्राप्त भए पछि आयोगले सेवाका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको पदपूर्तिको लागि सेवा सम्बन्धी प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको प्रतशित बमोजिम खुला वा आन्तरिक प्रतसिप्रधात्मक परीक्षा तथा बढुवाद्वारा पूर्ति गरिने पदसङ्ख्या नर्धारण गर्नेछ । (२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम खुला र आन्तरिक प्रतसिप्रधात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गरिने छुट्याइएको पदमा सिफारिस गर्न

उपयुक्त उम्मेदवार छनोटको लागि परीक्षा सञ्चालन गर्न लोकसेवा आयोगमा लेखी पठाउनेछ । १०. सफारसि गर्ने: (१) आयोगले सेवाका राजपत्रांकति अधिकृतको नयुक्ति, सरुवा वा बढुवाको सफारसि गर्दा सेवा सम्बन्धी प्रचलति कानून बमोजमि गर्नेछ । (२) आयोगले आफ्नो काम कारबाही गर्दा संवधान बमोजमि समानुपातकि समावेशी सिद्धान्तको आधार गर्नेछ । (३) सफारसि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. विभागीय कारबाही सम्बन्धी परामर्श: (१) सेवाको राजपत्रांकति पदमा बहाल रहेको कुनै कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्न आयोगको परामर्श माग गर्दा सेवा शर्त सम्बन्धी प्रचलति कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी आरोप र प्रस्तावति सजायको सम्बन्धमा सम्बन्धति कर्मचारीले पेश गरेको स्पष्टीकरण तथा सवुत प्रमाणलाई मूल्याङ्कन गरी कर्मचारीलाई गर्न खोजिएको सजायको कटिनी साथ सजाय गर्ने अधिकारीको नरिणय सहति सक्कलै फाइल आयोगमा पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त फाइल संलग्न कागजातको अतिरिक्त त्यस्तो कर्मचारी सम्बन्धी अन्य कुनै विवरणको आवश्यकता परेमा आयोगले सम्बन्धति अधिकारीसँग माग गर्न सक्नेछ र त्यसरी आयोगबाट माग भएको विवरण उपलब्ध गराउनु त्यस्तो अधिकारीको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि प्राप्त कागजातबाट मात्र विषयवस्तुको यथार्थ जानकारी प्राप्त हुन नसक्ने देखिएमा आयोगले सम्बन्धति कर्मचारीलाई आफू समक्ष उपस्थति गराई आवश्यक सोधपुछ गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सोधपुछ गरिएको कर्मचारीले लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्नको नमितित समय मागेमा आयोगले मुनासबि माफकिको समय दनि सक्नेछ । १२. पुनरावलोकनका लागि उजुरी दनि सक्ने: (१) आयोगले गरेको बढुवा सफारसि सम्बन्धमा चर्तित नबुझ्ने कर्मचारीले सफारसिको नरिणय भएको मतिलि पैतीस दनिभतिर त्यस्तो नरिणयको पुनरावलोकनका लागि आयोगमा उजुरी दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि उजुरी परेमा आयोगले तत्सम्बन्धमा उपयुक्त नरिणय गर्नेछ । परिच्छेद-४ । न्यायाधीशको पदमा नयुक्तिको लागि सफारसि । १३. पाठ्यक्रम, उत्तीर्णङ्क र परीक्षण विधि: (१) जिल्ला न्यायाधीश पदमा नयुक्तिको लागि सफारसि गर्न आयोगले लनि परीक्षाको पाठ्यक्रम र अङ्कभार लोक सेवा आयोग, न्याय परिषद तथा सम्बन्धति विषयका विशेषज्ञसँग परामर्श गरी आयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा न्यायाधीशको पदमा रही गर्नु पर्ने कामको विश्लेषण गरी त्यस्तो पदको काम र शैक्षिक योग्यतालाई समेत आधार लनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा पाठ्यक्रम लागू हुने मति, प्रत्येक विषयको पूर्णाङ्क, परीक्षा प्रणाली, परीक्षाको माध्यम (भाषा), प्रश्नको अङ्क भार र समय समेतका कुराहरू समावेश गर्नु पर्नेछ । (४) जिल्ला न्यायाधीश पदमा नयुक्तिको लागि सफारसि गर्न आयोगले लनि परीक्षामा उत्तीर्ण हुनको लागि प्रत्येक पत्रमा कम्तीमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधति । चालसि प्रतशित अंक प्राप्त गर्नु पर्नेछ । (५) जिल्ला न्यायाधीश पदमा नयुक्तिको लागि सफारसि गर्न आयोगले लनि परीक्षाको परीक्षण विधि, परीक्षा दस्तुर र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १४. विज्ञापन प्रकाशन: (१) जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तिको लागि न्याय परिषदबाट आयोगलाई अनुरोध भई आएमा त्यस्तो पद पूर्तिको लागि आयोगले यस ऐनको दफा १० को उपदफा (२) बमोजमि विज्ञापन प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रकाशन गरनि विज्ञापनमा दरखास्त फाराम बुझाउने म्याद, रक्ति पद सङ्ख्या, परीक्षा दस्तुर र आवश्यकता अनुसार आयोगले निर्धारण गरे बमोजमिका अन्य कुराहरू समेत खुलाउनु पर्नेछ । १५. दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्ने: दफा १४ बमोजमि प्रकाशन गरेको विज्ञापन अनुसार कुनै उम्मेदवारले पेश गरेको दरखास्त आयोगले निर्धारण गरेको ढाँचा बमोजमि नभएमा वा संवधान बमोजमिको उम्मेदवारको योग्यता नभएमा परीक्षा सञ्चालन हुन अगावै आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त अस्वीकृत गर्न सक्नेछ ।

१६. विज्ञापन वा परीक्षा रद्द गर्न सक्ने: (१) दफा १४ बमोजमि प्रकाशति विज्ञापन बमोजमि पदपूर्ति गर्नु नपर्ने वा पद आवश्यक नभएको भनी परीक्षा सञ्चालन हुनु अगावै न्याय परिषदले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न कारण सहति लिखति अनुरोध गरेमा आयोगले त्यस्तो विज्ञापन रद्द गर्न सक्नेछ । (२) आयोगले परीक्षा सञ्चालन गरेको केन्द्रमा कुनै कसिमिको अनयिमतिता भएमा वा कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न भई आंशकि वा पूर्णरूपले परीक्षा सञ्चालन हुन नसकेमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई परीक्षा भएको दनिको परीक्षा वा सम्बन्धति विज्ञापनको आंशकि वा सम्पूर्ण परीक्षा रद्द गर्न सक्नेछ । १७. परीक्षा दस्तुर फर्ति पाउने: (१) दफा १५ बमोजमि दरखास्त अस्वीकृत भएमा वा दफा १६ को उपदफा (१) बमोजमि विज्ञापन रद्द भएमा त्यस्तो विज्ञापनको लागि आयोगले लिएको परीक्षा दस्तुर सम्बन्धति व्यक्तलि फर्ति पाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परीक्षा दस्तुर फर्ति पाउन आयोगले तोकको अवधिभतिर आयोगमा नविदन दनि पर्नेछ । १८. प्रश्नपत्र निर्माण, परमिर्जन तथा परीक्षा सञ्चालन : (१) आयोगले परीक्षाको लागि प्रश्नपत्रको निर्माण गर्दा सम्बन्धति विषयका दक्ष वा विशेषज्ञद्वारा गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि प्रश्नपत्रको निर्माण गर्ने दक्ष वा विशेषज्ञलाई सम्बन्धति विषयको पाठ्यक्रम, नमूना प्रश्न, प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा पालन गर्नु पर्ने शर्त र अन्य आवश्यक विवरण समेत गोप्य रूपले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) कुनै एक विज्ञापन बमोजमि हुने परीक्षाको लागि सामान्यतः प्रत्येक विषयको पाँच सेट प्रश्नपत्र निर्माण गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (४) आयोगको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार रक्ति पदको माग प्राप्त हुने समय र प्रश्नपत्र भण्डारमा मौज्जातको अवस्था समेतलाई दृष्टिगत गरी प्रश्नपत्र निर्माण गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमि निर्माण गरिएका प्रश्नपत्रको परमिर्जन (मोडरेसन) आवश्यकता अनुसार एक वा एक भन्दा

बढी दक्ष वा विशेषज्ञद्वारा गराउनु पर्नेछ । यसरी प्रश्नपत्रको परमार्जन गराउँदा दुई वा सोभन्दा बढी समूहबाट अलग अलग रुपमा गराउन सकिनेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि प्रश्नपत्रको परमार्जन गर्दा सकभर सबै पाठ्यांश (खण्ड, समूह, उपसमूह) बाट समानुपातकि रुपमा प्रश्न समावेश गर्नु पर्नेछ । प्रश्नको चयन गर्दा पाठ्यक्रममा तोकिएको समयभित्र उम्मेदवारले उत्तर लेख्न सक्ने कसिमिको हुनु पर्नेछ । (७) प्रश्न परमार्जन गर्दा देहायका कुराहरूमा ध्यान दिनु पर्नेछ:- । (क) विवादस्पद तथा द्वविधायिक्त प्रश्न नराख्ने, । (ख) पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका प्रश्न नराख्ने, । (ग) जिल्ला न्यायाधीशको पदको स्तरसँग मिल्ने कसिमिका प्रश्न राख्ने, । (घ) प्रश्नपत्रको सेट तयार गर्दा एक सेटभित्र रहने प्रश्नहरू नदीहोरि गरी तयार गर्ने, । (ङ) प्रश्नको परमार्जन सम्बन्धमा आयोगले तोकेको कार्यवधिको पालन गर्ने ।

(८) आयोगले जिल्ला न्यायाधीशको पदपूर्तकिो लागि प्रकाशन गरेको वजिापन बमोजमि उम्मेदवारको छनौट गर्न सोही वजिापनमा उल्लेख भए बमोजमि परीक्षा सञ्चालन गर्नेछ । (९) आयोगले लनि परीक्षाको लागि प्रश्नपत्र नरिमाण वा परमार्जन, प्रश्नपत्र नरिमाण वा परमार्जन गर्ने वजिाको योग्यता, नजिले पालन गर्नु पर्ने शर्त र परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था आयोगले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । १९. रोक लगाउने वा नषिकाशन गर्ने : (१) कुनै परीक्षा केन्द्रमा उम्मेदवारले अनयिमति काम गरेमा वा आयोगले तोकेको शर्तको उल्लङ्घन गरेमा वा कसैले अर्काको नामबाट परीक्षा दिएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी नजि वा अर्काको नामबाट परीक्षा दिने व्यक्तिलाई आयोगद्वारा लडिने परीक्षामा पाँच वर्षसम्म उम्मेदवार हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (२) कुनै उम्मेदवारले कुनै परीक्षा केन्द्रमा होहल्ला गरी परीक्षा सञ्चालनमा बाधा अवरोध पुर्‍याएमा त्यस्तो उम्मेदवारलाई केन्द्राध्यक्षले तत्काल परीक्षा केन्द्रबाट नषिकाशन गर्न सक्नेछ र त्यसरी नषिकाशन भएमा नजिको उक्त वजिापन बमोजमिको सबै वषियको परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कार्य कुनै सरकारी कर्मचारीले गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही समेत हुनेछ । २०. विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउने : (१) यस ऐन बमोजमिको परीक्षा सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारीले परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनयिमति काम कारबाही गरेमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारीलाई तत्काल कामबाट हटाई विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धति नकियामा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) आयोगले सञ्चालन गरेको परीक्षामा संलग्न कर्मचारी बाहेक अन्य व्यक्तिले परीक्षा केन्द्रमा कुनै अनयिमति काम कारबाही गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तत्काल कामबाट हटाउनु पर्नेछ । (३) आयोगले उपदफा (२) बमोजमि हटाईएको व्यक्तिको अभिलेख राखी भवषियमा त्यस्तो व्यक्तिलाई आयोगबाट सञ्चालन हुने परीक्षाको काममा संलग्न हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि आयोगले विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाएमा अख्तियारवालाले सम्बन्धति कर्मचारीलाई प्रचलति कानून बमोजमि विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । २१. उत्तरपुस्तकिमा सङ्केत नम्बर: (१) आयोगले लनि लिखति परीक्षा सम्पन्न भएपछि उत्तरपुस्तकिमा पहिलो तथा दोस्रो सङ्केत राखनु पर्नेछ । (२) वदियुतीय प्रणालीबाट उत्तरपुस्तकि परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि उत्तरपुस्तकिमा तोकिए बमोजमि बारकोडको प्रयोग गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि बारकोडको प्रयोग गरिएकोमा छुट्टै सङ्केत नम्बर प्रयोग गर्नु पर्ने छैन । (४) आयोगले अन्यथा व्यवस्था गरे बाहेक सामान्यतः उत्तरपुस्तकिमा पहिलो सङ्केत राख्ने वा राख्न लगाउने जमिमेवारी आयोगको सम्बन्धति महाशाखा प्रमुखको हुनेछ । (५) उत्तरपुस्तकिमा पहिलो सङ्केत राखेपछि दोस्रो सङ्केत आयोगको सचविले राख्नेछ ।

(६) उत्तरपुस्तकिमा राखिएको पहिलो सङ्केतको अर्धकट्टीको सलिबन्दी पोका आयोगको सचवि वा नजिले तोकेको कर्मचारीको र दोस्रो सङ्केतको अर्धकट्टीको सलिबन्दी पोका अध्यक्ष वा नजिले तोकेको सदस्य वा आयोगको कर्मचारीको जमिमामा रहनेछ । (७) लिखति परीक्षाको नतजिा प्रकाशन गर्न सम्बन्धति शाखाबाट लिखति अनुरोध भएपछि अर्धकट्टीको सलिबन्दी पोका सम्बन्धति शाखामा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २२. उत्तरपुस्तकि परीक्षण : (१) दफा २१ बमोजमि उत्तरपुस्तकिमा सङ्केत नम्बर राखी सकेपछि विजिा वा दक्षद्वारा उत्तरपुस्तकिको परीक्षण गराउनु पर्नेछ । (२) उत्तरपुस्तकिको परीक्षण गर्ने वा विजिा वा दक्षको योग्यता, पालना गर्नु पर्ने शर्त वा उत्तरपुस्तकि परीक्षण गर्ने स्थान सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २३. परीक्षाको नतजिा: (१) आयोगले लिखति परीक्षाको नतजिा प्रकाशन गर्दा त्यस्तो परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारमध्ये रक्ति पदको अनुपातमा तोकिए बमोजमिको सङ्ख्यामा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको वर्णानुक्रम अनुसार नाम, थर, रोल नम्बर समेत उल्लेख गरी नतजिा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नतजिा प्रकाशन गर्दा अन्तर्वार्ताको मति, समय र ठाउँ समेत खुलाउनु पर्नेछ । २४. समतिगठन गर्न सक्ने: (१) आयोगले लनि परीक्षाको लागि आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकेको सदस्यको अध्यक्षतामा तोकिए बमोजमि परीक्षा सञ्चालन समतिरि अन्तर्वार्ता समतिगठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अन्तर्वार्ता समतिमा अध्यक्षले तोकेको एकजना विजिा रहनेछ । (३) परीक्षा सञ्चालन तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २५. अन्तमि नतजिा प्रकाशन: आयोगले लएको परीक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको रोल नम्बर, नाम, थर, ठेगाना सहति योग्यताक्रम अनुसार अन्तमि नतजिा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । २६. नयिक्तिको सफारिस: दफा २५ बमोजमिको उम्मेदवारलाई आयोगले योग्यताक्रम बमोजमि जिल्ला न्यायाधीशको पदमा नयिक्तिको लागि न्याय परिषदमा

सफारसि गर्नु पर्नेछ । २७. सफारसि रद्द गर्न सक्ने: (१) आयोगको वजिजापन बमोजमि जलिला न्यायाधीशको पदमा सफारसि गर्नु लडिएको परीक्षाको उम्मेदवारले पेश गरेको कुनै वविरण झुट्टा वा गलत प्रमाणति भएमा आयोगले त्यस्तो उम्मेदवारको परीक्षा वा नयुक्तिको सफारसि रद्द गर्नेछ र नजिले नयुक्तिकाइसकेको भए प्रचलति कानून बमोजमि आवश्यक कारबाही चलाउन न्याय परषिदमा सफारसि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि झुट्टा वा गलत वविरण पेश गर्ने व्यक्तिलाई आयोगबाट सज्चालन हुने परीक्षामा पाँच वर्षसम्म सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ । (३) उम्मेदवारको नयुक्तिको सफारसि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

२८. वदियुतीय माध्यमको प्रयोग : आयोगले जलिला न्यायाधीशको पदमा नयुक्तिको लागिसफारसि गर्नु वजिजापन, नतजिा प्रकाशन तथा तोकिए बमोजमिका अन्य वषियमा वदियुतीय माध्यमको प्रयोग गर्न सक्नेछ । २९. आयोगको काममा सहयोग : (१) आयोगको परीक्षा सज्चालन सम्बन्धी कामको लागिसंवैधानिक नकिया, सरकारी नकिया वा शकिषण संस्थाले आयोगको माग बमोजमि कर्मचारी, भवन वा कक्षा कोठा उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगको काममा संलग्न कर्मचारीको भत्ता, प्रयोग भएका भवन वा कक्षा कोठाको भाडा रकम आयोगले व्यहोर्ने छ । ३०. लखितको गोपनीयता: (१) आयोगले सज्चालन गर्ने परीक्षासँग सम्बन्धति लखित र कागजात गोप्य रहनेछन् र अदालतको आदेश भएकोमा बाहेक त्यस्ता कागजात सार्वजनिक गर्न आयोग बाध्य हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले तोके बमोजमिका परीक्षा सम्बन्धी कागजात वा वविरण सम्बन्धति व्यक्तिलाई दनि वा सार्वजनिक गर्न सकिनेछ । परचिछेद-५ । वविधि । ३१. सफारसि गर्दा कानूनको उपयुक्त व्याख्या गर्न सक्ने : आयोगले संवधान वा यस ऐन बमोजमि कुनै सफारसि गर्दा सेवा सम्बन्धी प्रचलति कानूनको कुनै व्यवस्था अस्पष्ट भई द्वविधि भएमा वा कुनै वषियको सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था नभएको देखिएमा आयोगले संवधान र प्रचलति कानूनको प्रतकिल नहुने गरी उपयुक्त व्याख्या गर्न सक्नेछ । ३२. वजिज वा दक्षको सेवा लनि सक्ने : (१) आयोगले सम्पादन गर्नु पर्ने परीक्षा सम्बन्धी कामको लागिसम्बन्धति वषियको वजिज, दक्ष वा वशिषिटीकृत नकियाको सेवा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सेवा लनि प्रयोजनको लागिवजिज, दक्ष वा वशिषिटीकृत नकियाको मनोनयन वा छनौट अध्यक्षले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सेवा लिए बापत सम्बन्धति वजिज, दक्ष वा नकियालाई आयोगले नरिधारण गरे बमोजमिको रकम, सुवधि वा सेवाशुल्क दडिनेछ । ३३. अनुसन्धानात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सक्ने : आयोगले न्याय सेवालाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउन तथा न्याय सेवाप्रति आकर्षण बढाउन समय समयमा अनुसन्धानात्मक तथा प्रवर्द्धनात्मक कार्य गर्न सक्नेछ । ३४. समन्वय र सहयोग: आयोगले समान उद्देश्यले स्थापना भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्न वा त्यस्ता संस्थासँग आपसी सम्बन्ध कायम गरी सहयोग लनि सक्नेछ । ३५. अधिकार प्रत्यायोजन : आयोगले आफ्नो अधिकारमध्ये कुनै अधिकार आयोगले तोकेको शर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालन गर्ने गरी कुनै सदस्य, समिति, आयोगको सचवि वा सेवाको राजपत्रांकति कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३६. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क : आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क गर्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामलिा मन्त्रालय मार्फत गर्नु पर्नेछ । ३७. नयिम बनाउने अधिकार : यो ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले नयिम बनाउन सक्नेछ र त्यस्तो नयिम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछिलागू हुनेछ । ३८. खारेजी र बचाउ : (१) न्याय सेवा आयोग ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ ।